KINX1977010245

취업규칙과 근로자 권익

최 송 촌
〈근로기준과 행정사무관〉

1. 취업규칙과 근로조건 보호

취업규칙이라함은 근로자가 취업상 준수하여야 할 규율과 근로조건에 관한 구체적인 사항을 정한 규칙을 말한다.

원래 공장제생산은 다수 근로자의 분업과 협업에 의하여 이루어지므로 직장에는 일정한 질서가 유지되어야 한다. 따라서 사용자는 질서유지를 위하여 근로자가 직장에서 지켜야 할 행위의 준칙과 그 위반에 대한 제재조치를 규칙으로 정하였다. 이것이 취업규칙의 원형이다. 한편 근대기업은 기업설비에 노동력이 유기적, 조직적으로 결부되어야만 합리적, 능률적 노무관리가 가능하기 때문에 근로조건을 근대시민법이 예정했던 것과 같이 개개 근로자와 사용자 사이의 개별적인 근로계약 만으로서 일일이 정할 수는 없게 되었으며 기업내의 근로자 전부 또는 다수에 대하여서 집단적, 획일적, 통일적으로 정할 필요가 있었다. 이리하여 최초의 취업규칙은 근로조건에 관한 조항을 포함하지 않을 수 없었다.

그러나 이러한 취업규칙은 사용주에 의해 성문화되지 않는 것이 상례였다. 이 경우 근로자가 알지도 못하는 규정에 의하여 제재를 받게되거나, 사용자가 일방적으로 근로자를 규제하거나, 취업규칙에 명시하였더라면 당연히 요구할 수 있는 사항을 근로자가 몰라서 사용자에게 요구하지도 못하고 지나쳐 버리는등 그 피해가 많았다. 따라서 근대국가에서는 취업규칙의 작성에 대하여 여러가지 국가적 감독을 가하게 된 것이다. 우리나라 근로기준법은 제94조에서 사용자에게 취업규칙의 작성, 신고의무를 부과하고 취업규칙의 내용에 대하여도 규제하였을 뿐만 아니라 제95조에서 그 작성 또는 변경에 근로자의 참가를 요구하였고 제13조에서 그 주지 의무를 규정하였으며 제96조에서는 제재규정의 제한을 두었다. 또한 제97조와 제98조에서는 취업규칙과 단체협약 및 근로계약과의 관계를 명확하게 하였다.

2. 취업규칙의 법적성질

취업규칙은 그 주된 성질이 규율이라는 점에서 단체협약 또는 근로계약과 다르고 그 위반에 대한 제재가 내부적으로 과하여지는 데 불과하다는 점에서 국가형벌법과 다르다. 취업규칙이 사업장에 있어서의 근로자의 행동을 규제하고 근로자를 구속한다는 의미에서 사회규범으로서의 작용을 갖는다는 점에 대하여는 일반적으로 인정되고 있다. 그러나 취업규칙이 법적으로도 근로자를 구속하는가? 구속한다면 그 법적근거는 무엇인가하는 취업규칙의 법적성질에 대하여는 지면 관계상 그 대표적인 학설만 말하면 계약설과

법규범설이 있으며 법규범설에도 국가의 수권에 의한 자치법규범설과 사회법규범설로 나누어 진다.

계약설은 취업규칙이 근로자에게 적용되는 것을 근로자가 고용되는 때에 그 내용에 대하여 동의하여 계약이 성립된 것이기 때문이라고 한다. 그러나 취업규칙은 근로자의 일부가 퇴직하거나 새로이 채용되는등 당사자가 달라져도 효력이 있으며 근로자가 반대해도 성립한다. 이러한 점에서 볼때 취업규칙은 계약이라기 보다는 사업장내에 적용되는 일종의 법규범이라 하겠다. 하지만 법 제94조가 작성 신고의무를 과하고 있다고 하여 이를 국가가 수권을 한 것이라고 볼 수는 없으며, 사업장이라는 사회에 있어서 현실적으로 존재하고 관습적으로 인정되어온 사회적 법규범이라고 보는 통설이 타당한 것으로 보인다.

3. 취업규칙의 작성·신고의무

가. 취업규칙의 작성의무

법 제94조에 의하면 상시 10인이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여야 한다. 상시 10인이상으로 정한 것은 10인미만의 영세기업에 대해서까지 이러한 의무를 과한다면 복잡하고 너무 지나치기 때문이다. "상시 10인이상의 근로자를 사용하는"이란 근로자 수가 상태적으로 10인이상이 됨을 말하며 사회통념에 의거하여 객관적으로 판단하여야 한다.

나. 취업규칙의 필요적 기재사항

취업규칙에는 필요적 기재사항과 임의적 기재사항이 있다. 아래 필요적 기재 사항은 반드시 기재하여야 하며 이의 일부를 결하고 있는 경우에는 본조 위반의 책임을 면할 수 없다. 임의적 기재사항은 필요적 기재사항 이외의 사항으로서 당사자가 자유로히 기재할 수 있다.

(1) 시업, 종업의 시각, 휴게시간, 휴가와 취업교체에 관한 사항

(2) 임금의 결정, 계산과 지급방법, 임금의 마감, 지급시기와 승급에 관한 사항

(3) 가족수당의 계산과 지급방법에 관한 사항

(4) 퇴직에 관한 사항

(5) 퇴직금, 상여금과 최저임금에 관한 사항

(6) 근로자의 식비, 작업용품등 부담에 관한 사항

(7) 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항

(8) 안전과 보건에 관한 사항

(9) 업무상과 업무외의 재해부조에 관한 사항

(10) 표창과 제재에 관한 사항

(11) 기타 당해 사업의 근로자 전체에 적용될 사항

다. 취업규칙(변경)의 신고의무

사용자는 취업규칙을 작성하거나 변경할 때에는 이를 노동청장에게 신고하여야 한다. 신고는 상시 10인이상의 근로자를 사용하게 된 때이다.

신고는 동법 시행령 제69조에 정한 제18호 서식에 법 제95조 제 2 항에 정한 근로자 의견을 기입한 서면을 첨부하여야 한다. 취업규칙의 효력 발생시기에 대하여는 취업규칙 작성시, 근로자 의견 청취시, 신고완료시 또는 주지시킨 때라는 견해가 엇갈리고 있으나 주지시킨 때라고 함이 타당하다고 본다.

4. 취업규칙의 작성변경에 대한 근로자의 참여

법 제95조에 의하면 사용자는 취업규칙의 작성 변경에 관하여 당해 사업장의 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자의 의견을 들어야 한다고하여 취업규칙이 사용자 일방적으로 작성 변경될 시 근로자는 아무것도 모르게 되므로 가혹한 근로조건이 정하여지거나 근로자가 모르는 규정에 의하여 제재를 받게 되는 피해를 제거하기 위하여 취업규칙작성 변경에 대한 근로자 의사를 참여시킬 수 있는 길을 열어놓았다. 근로조건은 노사가 동등한 지위에서 결정되어야 한다는 본법 제 3 조의 원칙이 여기에서도 나타나고 있다. 그러나 근로자의 의견을 듣기만 하면 되는 것이고 동의는 필요없다. 즉

반대의견을 제시한 경우에도 취업규칙의 효력에는 영향이 없다. 동의를 요건으로 한다면 실질적으로 단체협약의 체결을 강제하는 것이 되어 불합리하기 때문이다.

또한 사용자는 의견청취를 반드시 서면으로 하여야 하나 의견을 듣지않은 취업규칙은 그 절차위 반에 대한 형사상의 제재가 가하여질뿐 민사상의 효력에는 영향이 없다. 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 유무는 원칙적으로 당해사업장별로 모든 근로자중 그 과반수를 차지하는 근로자가 가입하고 있는 노동조합이 있느냐의 여부에 달려있다.

당해 사업장에 노동조합이 없는 경우와 노동조합이 있드라도 근로자의 과반수가 가입하고 있지 않은 경우와 둘이상의 노동조합이 있더라도 어느쪽 노동조합에도 근로자의 과반수가 가입하고 있지 않을 경우에는 "근로자의 과반수를 대표 하는자" 즉, 근로자 전원의 다수결에 의하여 결정된 대표자의 의견을 들어야 한다.

5. 제재규정의 제한

법 제96조는 취업규칙에서 근로자에 대하여 감급의 제재를 정할 경우에 있어서는 그 감액은 1회의 액이 평균임금의 1일분의 반액을 초과하고 총액이 1 임금지급기에 있어서의 임금총액의 10분의 1을 초과하지 못한다고 규정하여 제재로서의 감급에 대한 제한을 하고 있다. 제재중에서도 감급의 제재는 노동력제공의 대가로 일단 발생한 임금채권을 감액하는 것이므로 그것이 지나치게 다액일 경우에는 근로자의 생활을 위협할 염려가 있기 때문이다. 그러므로 본조에 위반한 취업규칙은 그 자체가 무효가 된다. 근로자의 임금에 대한 감급제재액의 한도는 첫째, 1회의 사실에 대하여는 감급의 총액이 평균임금의 1일분의 반액 이내이어야 한다는 것이다. 이는 1회의 사실에 대하여 평균임금의 1일분의 반액씩 며칠에 걸려서 감급하여는 안된다는 것이다.

둘째로 1임금 지급기에 발생한 수 개의 사실에 대한 감급의 총액이 당해 임금 지급기에 있어서의 임금총액의 10분의 1 이내이어야 한다는 것이다. 따라서 제재로서의 감급은 위와 같은 2중의 제한을 동시에 받게되는 것이다.

6. 법령 단체협약 근로계약과의 관계

법 제97조 및 제98조에 의하면 취업규칙은 법령 또는 당해 사업장에 대하여 적용되는 단체협약에 반할 수 없으며. 취업규칙에 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 하고 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 의하도록 되어있다. 이는 취업규칙과 법령 또는 단체협약 보다는 아래에 있고 근로계약보다는 우위에 있음을 말한다.

사용자가 일방적으로 작성 변경할 수 있는 취업규칙이 법령이나 노사합의에 의하여 체결된 단체협약 보다 아래에 있고 개개사업장에 있어서의 단체적 근로기준법의 역할을 담당하는 취업규칙이 개인별 근로조건을 명시한 근로계약보다 우위에 있어야 함은 법리상 당연한 것이다. 그러므로 법령 및 단체협약에 위반되는 취업규칙은 무효이다. 또한 노동청장은 법령 또는 단체협약에 저촉되는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다.

7. 취업규칙의 게시

법 제13조에 의하면 사용자는 취업규칙을 상시 각 사업장에 게시 또는 비치하여 주지시켜야 한다. 이는 취업규칙에 정한 근로자의 권리 의무를 미리 근로자에게 주지 이해시키므로써 근로자의 무지에 편승한 부정부당처우를 방지하고 적정한 노무관리와 분쟁방지에 이바지 하자는 것이다.

사용자가 본조에 의한 주지 의무를 이행하지 아니한 경우에는 250만원 이하의 벌금에 처하게 된다.

기업주는 복리증진 근로자는 생산증대